

la plebe da speranza di potere conseguire l'uno senza l'altro. Non veggio adunque che a Romani fosse impossibile ordinare il governo in modo che tra il senato e la plebe non avessero a essere quelli tumulti e sedizioni, anzi lo giudico molto facile, e per ciò che si poteva fare, non si possono ledere quelli doveri del governo, e quelli farono causa che la città stessa piena di tumulti e sedizioni, e di orre e tribuni. Il quale magistrato, pacificato che fu la città, armato di tante autorità, fu più presto dannoso che utile.

CONSIDERAZIONE SUL CARTELO VII

*Questo stato conviene a una repubblica le occorre
per mantenere la libertà*

È verissimo che è molto utile, anzi quasi necessario, che in una città siano molti modi facili di opprimere per via delle leggi e de' giudici e civili cittadini, e in specie quelli che machinano contro allo Stato, ma bisogna anche reverire che siano ordinati in modo che gli oppressi non siano facilmente venali o puriti. Perché, oltre a essere ingiusto, è anche pernizioso alla città, perchè andando questo pericolo sopra gli uomini nobili e di più qualità, risuando loro con questo continuo sospetto, diventano di necessità malcontenti, e la mala contentezza de' più potenti diventa in molti modi pericolosa alla repubblica, e se bene lo essere condannato uno cittadino a torto è in sé di poca importanza, diventa importante per il terrore che dà agli altri; e anche può essere lui di qualità che faccia danno alla città, come si vide di Alcibiade, e lo scett Romo in Coriolano.

È adunque necessario misurare bene questa parte, e, secondo la opinione mia, troppo pericoloso fare che delle accuse siasi giudice il popolo, il quale non intende nè esamina le cose bene, è facile muoversi al rumori e calunnie falso. Non sia anche bene in pochi cittadini questa autorità; perchè, se sono eletti di numero sterco, diventano troppo potenti; se di largo, procedono troppo rispettivi. o in fatto e giudici vogliono esser assai, cioè più di cinquanta. E certo il modello della Quarantia¹² di Firenze non era male considerato, se si facevano moderate molte cose che erano male disposte. E che non sia bene fare giudice il popolo delle accuse, oltre alle ragioni dette di sopra, s'ha a considerare che spesso e cittadini che vogliono farsi grandi camminando per via del popolo, cioè proponendo cose che piacciono alla moltitudine; la quale considerando in superficie o i titoli, non il fine a che si tende, è prima condotta alla servitù che si accorga dove sia menata; in modo che è impossibile apprimare questi tali per via del popolo: in esempio di roma e Grecia, e quali autori di leggi seduziosi, e tendendo a cacciare di loro la autorità al senato, non potevano essere appressi se non contro alla volontà del popolo; il quale Marco Capitolino, contro al quale bisognò essere il dittatore, perchè usino non si accorgesse la pratica di farsi re, il popolo lo seguì.

Bisogna adunque che la repubblica sia ordinata in modo, o che le accuse sian alibio diversi giudici secondo che

¹² Tribunale che giudicava i delitti contro la Stato, e delle cui sentenze potevano appellare al Consiglio Grande: ma l'appello fu ben presto levato. L'istituzione della Quarantia in Firenze prese origine e forma dalla Quarantia dei Veneziani che erano tre, due per le cause civili, e una per le criminali: il parlamento (Sedova) pensò di introdurla; e dopo l'ultima vittoria del Medici, fu ristabilito il governo popolare del 1498.

sono dovuti gli orridi e gli umori della città, o che gli uomini proposti a' giudicii sieno mescolati in modo che un uso temperamento da appropriarsi a ogni specie di mali, avvertendo che col non lo restringere in poco numero, sieno uomini più sotti che si possa, e che si accostino più alla moderatà che a alguno degli estremi.

CONSIDERAZIONE NEL CAPITOLO VIII

Quando le accuse sono utili alle repubbliche, tutte sono perniciose
la calunnia

È vera conclusione che le calunnie sono detestabili, ma tanto naturali in una città libera, che è difficile e forse impossibile il levarle: perchè quando nasce uno callo falso contro a uno cittadino, che può nascere per malignità di chi se è autore e anche per errore, come si può prevedere che non si allarghi nella moltitudine, la quale è più inclinata a credere il male che il bene? E anche non nascono molti che per odio o per invidia fococchino questi rumori, o però a Roma, nella quale la via delle accuse era sì facile e larga, quanti furono e carichi dati falsamente a cittadini? In esempio ci è Fabio Massimo, e molti altri, nè si può sempre accusare o punire chi calunniava a torto; nè si può altrimenti che per scrittura formare modo di repubblica che proceda così prontamente a tutti e disordini. Però in ogni popolo libero fa e sarà sempre abbondanza di calunniatori, basta, che le calunnie sieno col tempo e con la verità si spengano spesso per se stesse. Nè lo sdegno di essere calunniato trasportarà mai uno cittadino grave a fare disordine contro alla repubblica: e se bene arà sdegno contro a chi pensa che sia stato autore della calunnia, ha anche sdegno, e molto maggiore, contro a chi l'ha accusato